



RESOLUCIÓN NÚMERO 5080

(2026-04-20)

Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor del Impuesto sobre la renta a la sociedad I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S. con NIT 900.876.584-3

EL SUBDIRECTOR DE RECAUDO (A) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Con fundamento en lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 5 y el numeral 9 del artículo 15 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020 y

CONSIDERANDO

Que el artículo 1.1.3.1.1. de la Resolución No. 000227 del 23 de septiembre de 2025 “Por la cual se expide la resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria en lo de competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN”, establece los requisitos para obtener autorización, suspensión y negación de la calidad para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta.

Que el artículo 1.1.3.1.1. de la Resolución No. 000227 del 23 de septiembre de 2025, establece los “Requisitos para ser autorizado como autorretenedor del impuesto sobre la renta” dentro de los cuales están:

1. Ser residente en el país en caso de las personas naturales o tener domicilio en el país si se trata de personas jurídicas, responsables del impuesto sobre la renta en el régimen ordinario o de ingresos y patrimonio. (Folio 11)
2. Que la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), sea igual o superior a tres (3) años, y que en dicho registro el contribuyente se encuentre activo y la información actualizada. (Folio 10)
3. Haber obtenido ingresos brutos en el año gravable anterior superiores a ciento treinta mil (130.000) Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes a la fecha de la solicitud. (Folio 15)
4. Tener un número superior a cincuenta (50) clientes que le practiquen retención en la fuente, que reúnan las exigencias previstas en los artículos 368 y 368-2 del Estatuto Tributario. (Folio 16)
5. No encontrarse en proceso de liquidación, reestructuración, reorganización, concordato o toma de posesión o no haber suscrito acuerdo de reestructuración o reorganización. (Folio 12)
6. No presentar pérdidas fiscales en los últimos tres (3) años gravables anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, salvo que estas tengan su origen en la aplicación de beneficios tributarios.

En caso de presentar pérdida(s) fiscal(es) en el periodo indicado, se entenderá satisfecho este requisito siempre y cuando al momento de presentación de la solicitud, se adjunte una certificación suscrita por revisor fiscal o contador público según sea el caso, en la que se demuestre que la pérdida fiscal tiene origen en la

Continuación de la resolución “Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor del Impuesto sobre la renta a la sociedad I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S. con NIT 900.876.584-3”

aplicación de beneficios tributarios. Para el efecto, se deberá detallar cuál fue el beneficio tributario aplicado, el monto y la norma que lo justifica. (Folios 13 al 15)

7. Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, en cuanto a presentación y pago de las mismas, a la fecha de la radicación de la solicitud y durante el término de estudio de esta. (Folio 9)

8. No encontrarse incurso dentro de las causales de suspensión de la autorización para actuar como autorretenedor de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 1.1.3.1.4 de la presente resolución:

2. Que el contribuyente autorizado en caso de fusionarse haya sido absorbido; que se encuentre en proceso de liquidación, reestructuración, reorganización, concordato o toma de posesión; que haya suscrito acuerdo de reestructuración o reorganización o que se haya escindido cuando la escisión implique disolución. (Folio 12)

3. Que el contribuyente autorizado haya sido sancionado por hechos irregulares en la contabilidad o por los deberes de facturar e informar, mediante acto debidamente ejecutoriado, dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha en que se efectúe el control correspondiente por parte de la Subdirección de Recaudo o dependencia que haga sus veces. (Folio 9)

Que el señor JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO identificado con cédula de ciudadanía número 1.091.657.847 actuando en calidad de representante legal principal de la sociedad I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S. con NIT 900.876.584-3, con domicilio principal en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, presentó solicitud de autorización para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta, mediante escrito enviado al buzón corresp_entrada_NC@dian.gov.co de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa – Nivel Central, radicado bajo número 1002026E005099 el 23 de febrero de 2026, enviado en la misma fecha, al Despacho de la Subdirección de Recaudo de la Dirección de Gestión de Impuestos.

Que, dentro de los documentos anexos a la solicitud se encuentran:

- Oficio solicitud para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta, firmado por el representante legal principal Jesús Emiro Sandoval Lozano, de fecha 17 de febrero de 2026.
- Certificación de ingresos expedida por la revisora fiscal.
- Certificado Junta Central de Contadores por el contador - WILMER VLADIMIR ORELLANO cédula de ciudadanía 1090389005 y Tarjeta profesional No. 180992-T de fecha 17 de enero de 2026.
- Certificado Junta Central de Contadores por la revisora fiscal - MARY ELENA VILLAN HERNANDEZ cédula de ciudadanía 1090383902 y Tarjeta profesional No. 161014-T de fecha 17 de enero de 2026.
- Listado de clientes que le practicaron retención en la fuente a la sociedad.

Que no se allegó el documento de identidad del representante legal, la certificación expedida por el revisor fiscal en la cual conste el cumplimiento de todos los requisitos señalados en la norma, así mismo, la tarjeta profesional del revisor fiscal, para lo cual, se solicitó por medio de correo electrónico los documentos faltantes, recibidos a su vez, por el mismo medio, el 31 de marzo de 2026, los cuales se detallan a continuación:

- Cédula de ciudadanía del representante legal principal Jesús Emiro Sandoval Lozano.

Continuación de la resolución "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor del Impuesto sobre la renta a la sociedad I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S. con NIT 900.876.584-3"

- Certificación expedida por la revisora fiscal Mary Elena Villán Hernández, la cual, indica el cumplimiento de todos los requisitos señalados en la norma, de fecha 30 de marzo de 2026.
- Cédula de ciudadanía de la revisora fiscal.
- Tarjeta profesional de la revisora fiscal.

Los documentos descritos anteriormente, se encuentran conforme con los requisitos establecidos para el trámite de la solicitud de autorización, consagrados en el artículo 1.1.3.1.2 de la Resolución No. No. 000227 del 23 de septiembre de 2025.

Que analizada la solicitud de la sociedad I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S. con NIT 900.876.584-3 por el Despacho de la Subdirección de Recaudo de la Dirección de Gestión de Impuestos y de acuerdo con la certificación expedida por la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta de fecha 05 de marzo de 2026 (Folio 9), se estableció que la sociedad solicitante cumple con todos los requisitos establecidos para ser autorizada y actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta.

Que es preciso facilitar el manejo de la retención en la fuente de conformidad con lo previsto en los artículos 1.2.4.9.1., 1.2.6.1., 1.2.6.2. y 1.2.6.4. del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Recaudo (A) de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

RESUELVE

ARTICULO 1. AUTORIZAR a la sociedad I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S. con NIT 900.876.584-3, con domicilio principal en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, para efectuar la autorretención a título del Impuesto sobre la Renta, sobre los ingresos a que se refieren los artículos 1.2.4.9.1., 1.2.6.1., 1.2.6.2. y 1.2.6.4. del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016; obtenidos de personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes que reúnan las exigencias previstas en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario, a las tarifas vigentes en el momento de causación de este o de su pago, el que suceda primero, sobre el valor del respectivo ingreso recibido o causado.

ARTICULO 2. NOTIFICAR electrónicamente el contenido de la presente resolución al señor JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO identificado con cédula de ciudadanía número 1.091.657.847 en calidad de representante legal principal de la sociedad I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S. con NIT 900.876.584-3, al correo electrónico informado en la solicitud: gerencia@ipsprogresandoensalud.com, de conformidad con lo establecido en los artículos 564 y 566-1, en su defecto, y de conformidad con los artículos 564, 565 y 568 del Estatuto Tributario, **NOTIFICAR** por correo a la dirección procesal: Calle 21A # 0B - 75 Barrio el Rosal, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, o por aviso en la página web de la entidad.

ARTICULO 3. ADVERTIR que contra la misma proceden los recursos de **REPOSICIÓN Y APELACIÓN**, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos consagrados en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en

Continuación de la resolución “Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor del Impuesto sobre la renta a la sociedad I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S. con NIT 900.876.584-3”

concordancia con el artículo 1.1.3.1.3 de la Resolución No. 000227 del 23 de septiembre de 2025, ante la Subdirección de Recaudo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ARTICULO 4. PUBLICAR la presente resolución por parte de la sociedad autorizada, en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del Acto Administrativo y allegar constancia de la publicación a la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa, dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación, de no darse este hecho, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales gestionará lo pertinente según lo previsto en el inciso 2 del artículo 1.2.6.2. del Decreto 1625 de 2016.

ARTICULO 5. Una vez ejecutoriada y publicada la presente resolución por parte de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa, remitir copia a la División de Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta, para que proceda a la actualización del Registro Único Tributario - RUT con la responsabilidad 15 de autorretenedor a la sociedad I.P.S. PROGRESANDO EN SALUD S.A.S. con NIT 900.876.584-3 y a la Subdirección de Recaudo, con el fin que se controle el hecho que la sociedad autorizada a través de la presente resolución, no incurra en las causales de suspensión señaladas en el artículo 1.1.3.1.4. de la Resolución No. 000227 del 23 de septiembre de 2025.

ARTICULO 6. VIGENCIA la presente resolución rige a partir de su fecha de publicación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C.,

PADILLA
CASTILLO
OMAR
HUMBERTO

Firmado
digitalmente por
PADILLA CASTILLO
OMAR HUMBERTO
Fecha: 2026.04.20
15:39:54 -05'00'

OMAR HUMBERTO PADILLA CASTILLO
Subdirector de Recaudo (A)

Proyectó: Luz Elena Montero Bernal *Luz M*
Funcionaria Despacho Subdirección de Recaudo

Revisó: Yamile del Pilar Chica Rodríguez *YCHR*
Funcionaria Despacho Subdirección de Recaudo